

표준근로계약서(농업·축산업·어업 분야)

สัญญามาตรฐานการจ้างงาน(สาขางานเกษตร, ปศุสัตว์และการประมง)

(앞쪽)

아래 당사자는 다음과 같이 근로계약을 체결하고 이를 성실히 이행할 것을 약정한다.

บุคคลที่ได้ตกลงทำสัญญาร่วมกันนี้ จะต้องปฏิบัติตามสัญญาด้วยความซื่อสัตย์

사용자 นายจ้าง	업체명 ชื่อบริษัท	전화번호 ชื่อบริษัท
	소재지 ที่ตั้งบริษัท	
	성명 ชื่อนายจ้าง	사업자등록번호 (주민등록번호) หมายเลขผู้ประกอบการ(หมายเลขบัตรประชาชน)
근로자 แรงงาน	성명 ชื่อลูกจ้าง	생년월일 วันเดือนปีเกิด
	본국 주소 ที่อยู่ภูมิลำเนา (ประเทศไทย)	
1.근로계약기간	- 신규 또는 재입국자: () 개월, 년 월 일 ~ 년 월 일 - 사업장변경자: 년 월 일 ~ 년 월 일 * 수습기간: [] 활용(입국일부터 [] 1 개월 [] 2 개월 [] 3 개월 [] 개월) [] 미 활용 ※ 신규 또는 재입국자의 근로계약기간은 입국일부터 기산함 (다만, 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」 제 18 조의 4 제 1 조에 따라 재입국(성실재입국)한 경우는 입국하여 근로를 시작한 날부터 기산함).	
1.ระยะเวลาสัญญาจ้าง	- ผู้เช่าประเทศใหม่ หรือ ผู้ถูกจ้างงานใหม่: () เดือน, - ผู้เปลี่ยนสถานประกอบการ: () ปี/เดือน/วัน) ~ * ระยะเวลาการฝึกงาน : [] มีการฝึกงาน (นับตั้งแต่วันเช่าประเทศ [] 1 เดือน [] 2 เดือน [] 3 เดือน [] เดือน) ※ สัญญาจ้างงานเริ่มตั้งแต่วันที่ เดินทางเข้าประเทศ บ.แรงงานใหม่หรือแรงงานที่ต่อสัญญาเข้ามา(แต่ตามกฎหมายการจ้างงานมาตรา 18 วรรค 4 ข้อ 1 นั้น แรงงานในระบบแรงงานซื่อสัตย์ งานจะเริ่มตั้งแต่วันเริ่มทำงาน)	
2. 근로장소	※ 근로자를 이 계약서에서 정한 장소 외에서 근로하게 해서는 안 됨	
2. สถานที่ทำงาน	※ สำหรับแรงงานนั้นห้ามทำงานนอกสถานที่ นอกเหนือจากสถานที่ทำงาน ที่ระบุสัญญาไว้ในจ้างงานนี้เท่านั้น	
3. 업무내용	- 업종: - 사업내용: - 직무내용: 외국인근로자가 사업장에서 실제 수행하게 될 구체적인 업무를 반드시 상세하게 기재 (예시, 딸기 재배, 돼지사육 및 축사관리, 어로작업 및 굴양식 등)	
3.รายละเอียดของงาน	- ประเภทงาน : - งานที่ทำ : - ตำแหน่งงาน : กรอกรายละเอียดภาระหน้าที่ที่แรงงานต่างชาติจะต้องปฏิบัติในสถานประกอบการ (เช่น การเก็บสตรอเบอร์รี่ การเลี้ยงหมูและดูแลปศุสัตว์ การทำประมงและเลี้ยงหอยนางรม เป็นต้น)	
4.근로시간	- 시 분 ~ 시 분 - 월 () 시간 ※ 농번기, 농한기(어업의 경우 성어기, 휴어기), 계절, 기상 요인에 따라 () 시간 내에서 변경 가능	*「근로기준법」 제 63 조에 따른 농림, 축산, 양잠, 수산 사업의 경우 같은 법에 따른 근로시간, 휴게, 휴일에 관한 규정은 적용받지 않음.
4.ระยะเวลาการทำงาน	- นาฬิกา นาที ~ นาฬิกา นาที, - เดือน () ชั่วโมง ※ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน () ชั่วโมง ตามช่วงฤดูเก็บเกี่ยว หรือนอกฤดูเก็บเกี่ยว(กรณีการทำประมง เป็นช่วงเลี้ยงและช่วงพัก)	
5. 휴게시간	1 일 () 회, () 시간 () 분	
5. เวลาพัก	1 วัน () ครั้ง, () ชั่วโมง () นาที	*มาตรา 63 ของกฎหมายการจ้างแรงงานต่างชาตินั้น งานเกษตร, เลี้ยงสัตว์, งานเลี้ยงไหม และงานประมง จะไม่สามารถนำไปบังคับใช้ในส่วนช่วงเวลาทำงาน , เวลาพัก และวันหยุดได้
6. 휴일	[] 주 1 회, [] 월 1 회, [] 월 2 회, [] 월 3 회, [] 기타() ※ 휴일은 정기적으로 부여하는 것을 원칙으로 하되, 당사자가 협의하여 날짜를 조정할 수 있음 농번기(성어기) : [] 주 1 회, [] 월 1 회, [] 월 2 회, [] 월 3 회, [] 기타	

6.วันหยุด	[]สัปดาห์ละ1ครั้ง, []เดือนละ1ครั้ง, []เดือนละ2ครั้ง, []อื่นๆ () ※ โดยปกติจะต้องหยุดในวันหยุด แต่ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกันเพื่อเลือกวันหยุดใด ฤดูทำการเกษตร(ฤดูการทำประมง) : []สัปดาห์ละ1ครั้ง, []เดือนละ1ครั้ง, []เดือนละ2ครั้ง, []เดือนละ3ครั้ง, []อื่นๆ
7. 임금	1) []월급, []시간급, []일급, []주급 : 원 2) 상여금 및 수당: []지급(상여금: 원, 수당: 원), [] ※ 주급기간 중 임금 ()원, 수습시작일부터 3개월 이내 근무기간 ()원 * 근로시간에서 정한 시간을 넘는 연장근로에 대해 시간당 ()원을 지급함 ※ 야간근로(당일 22:00~다음날 06:00)에 대해서는 통상임금의 50%를 가산임금으로 지급해야 함 (상시근로자 4인 이하 사업장에는 해당되지 않음)
7.เงินเดือน	1) เงินเดือน: 원 / 2) โบนัส / ค่าจ้างพิเศษอื่นๆ: []지급, []미지급 (โบนัส: 원, ค่าจ้างพิเศษอื่นๆ: 원), ※ ค่าแรงช่วงทดลองงาน: ()원, ※ หากทำงานเกินเวลาทำงานที่กำหนดไว้ จะต้องได้รับค่าจ้างล่วงหน้า ชั่วโมงละ ※ การทำงานในช่วงเวลากลางคืน(ตั้งแต่เวลา 22:00น.~เวลา 06:00น. ของวันรุ่งขึ้น) จะต้องได้รับค่าแรงเพิ่มอีก 50%ของค่าแรงที่ได้รับอยู่
8. 임금 지급일	매월()일 또는 매주()요일. 다만, 임금 지급일이 공휴일인 경우에는 전날에 지급함.
8.	ทุกวันที่ () ของทุกเดือน หรือ ทุกวันที่ () ของสัปดาห์
9. 지급방법	[]직접 지급, []통장 입금 ※ 사용자는 근로자 명의로 된 예금통장 및 도장을 관리해서는 안 됨.
9.วิธีการชำระ	[]지급โดยตรง, []지급ผ่านสมุดบัญชีธนาคาร ※ นายจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองสมุดบัญชีและตัวสแตมป์ชื่อของลูกจ้าง
10. 숙식제공	1) 숙박시설 제공 - 숙박시설 제공 여부: []제공√ []미제공 제공 시, 숙박시설의 유형([]주택, []고시원, []오피스텔, []숙박시설(여관, 호텔, 펜션 등), []컨테이너, []조립식 패널, []사업장 건물, 기타주택형태 시설()) - 숙박시설 제공 시 근로자 부담금액: 매월 원 2) 식사 제공 - 식사 제공 여부: 제공([]조식, []중식, []석식), []미제공 - 식사 제공시 근로자 부담금액:매월 원 ※ 근로자의 비용 부담 수준은 사용자와 근로자 간 협의(신규 또는 재입국자의 경우 입국 이후)에 따라 별도로 결정.
10.ที่พัก และอาหาร	1) ที่พัก - การให้ที่พัก √: []มี, []ไม่มี (ถ้ามี โปรดระบุประเภทที่พัก: []โคชีวอน, []โฮฟสเตล, []ลักษณะที่พัก(เช่น โฮลเทล โรงแรมขนาดเล็ก เพนชั่น เป็นต้น), []ห้องพักในสถานที่ทำงานหรือ - ค่าใช้จ่ายที่คนงานต้องชำระ(ค่าที่พัก) :วอน/เดือน วอน 2) อาหาร - หากมีบริการอาหาร : []ในเมื่อ ([]อาหารเช้า , - ค่าใช้จ่ายที่คนงานต้องชำระ(ค่าอาหาร) :วอน/เดือน ※ ค่าใช้จ่ายที่แรงงานจะต้องรับผิดชอบนั้น จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างนายจ้างและแรงงาน (กรณีของแรงงานใหม่ หรือ แรงงานที่กลับเข้าประเทศอีกครั้งนั้น
11. 사용자와 근로자는 각자가 근로계약, 취업규칙, 단체협약을 지키고 성실하게 이행하여야 한다.	
11. นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติตามสัญญาการจ้างงาน ระเบียบข้อบังคับการทำงาน และข้อตกลงด้วยความซื่อสัตย์	
12. 이 계약에서 정하지 않은 사항은 「근로기준법」에서 정하는 바에 따른다.	
12. ข้อกำหนดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาการจ้างงานนี้ ต้องปฏิบัติตาม ‘กฎหมายพื้นฐานแรงงาน’ ที่ได้ทำการระบุไว้	

(YY/MM/DD)

사용자 :

(서명 또는 인)

นายจ้าง :

(signature)

근로자 :

(서명 또는 인)

แรงงาน :

(signature)

공제 동의서

ข้อตกลงการหักจ่าย

사용자 _____은(는) 근로계약 체결 시 약정한 임금을 외국인근로자에게
매월 임금 지급시 다음과 같이 (☐ 숙소비만, ☐ 식비만, ☐ 숙소비와 식비 모두) 공제하고
지급하기로 한다.

นายจ้าง () จะต้องจ่ายค่าจ้างรายเดือนตามที่ระบุในสัญญาแรงงานให้แก่ลูกจ้างชาวต่างชาติ
โดยหัก (☐ เฉพาะค่าที่พัก, ☐ เฉพาะค่าอาหาร, ☐ ทั้งค่าที่พักและอาหาร) ตามรายการด้านล่าง

☐ 공제 항목

- 숙소비 : 월 _____원을 공제한다.
○ 식비 : 월 _____원을 공제한다.

☐ รายการที่หัก

- ค่าที่พัก: หักเป็นจำนวนเงิน () รออน
○ ค่าอาหาร: หักเป็นจำนวนเงิน () รออน

☐ 공제내역 교부

- 사용자는 매월 급여명세서에 공제항목을 기재하여 근로자에게 교부

☐ การแจ้งเดือนสำหรับการหักจ่าย

- นายจ้างจะต้องแสดงการหักจ่ายในใบรับเงินเดือนที่ออกให้แก่ลูกจ้างชาวต่างชาติ

외국인근로자 _____ 본인은 상기의 임금에서 공제되는 항목에 관하여
사용자로부터 자세한 설명을 듣고 이를 충분히 검토한 후 자유로운 의사로 동의함을
확인하며 이에 서명·날인합니다.

ลูกจ้างชาวต่างชาติ () จะต้องทบทวนรายการหักจ่าย
และลงนามด้านล่างเพื่อรับทราบข้อตกลง เมื่อได้รับแจ้งจากนายจ้างเกี่ยวกับการหักเงินจากค่าจ้างรายเดือน

20 년 월 일

ปี / เดือน / วัน

외국인근로자

ลูกจ้างชาวต่างชาติ

(서명)

(ลายมือชื่อ)